

與規管網約車服務有關的4項附屬法例小組委員會

香港文化教育聯合會於2026年6月9日提交的意見書

致立法會相關小組委員會主席及各委員：

針對政府近日就網約車服務提出的附屬法例建議，本團體充分肯定政府推動網約車合法化及規範化的決心。然而，從公共政策與管理角度來看，過於僵化的數量管控恐將背離提升市民出行體驗的初衷。

為此，本團體建議放開硬性配額限制，轉而從提高准入門檻與加強合規管理著手，以市場機制配合嚴格監管，確保為香港市民提供優質、穩定的網約車服務。具體與建議如下：

一、現行配額與抽籤機制的弊端

1. 人為製造稀缺，導致「市場失靈」與市民利益受損

在管理經濟學中，當市場的真實需求遠大於人為設定的供給上限（10,000個配額）時，必然會導致嚴重的供需失衡。這不僅會削弱平台的規模效應，更將直接轉化為乘車價格的攀升（Surge Pricing）以及乘客等候時間的延長。香港作為高密度的國際大都會，出行需求具備高度的時空波動性，硬性配額無法應對高峰時段的彈性需求，最終將降低整體社會的出行效率。

2. 抽籤機制導致「資源錯配」與「尋租行為」採用抽籤方式分配配額，在資源配置上屬於極低效的機制。抽籤具有隨機性，無法將許可證分配給服務質量最好、營運效率最高的司機或車隊。這可能導致部分獲得配額的車輛閒置或兼職營運（佔用配額但不提供穩定供給），而真正具備專業服務意願的優質司機卻被拒之門外。此外，這類稀缺牌照極易在市場上衍生出暗盤交易或「尋租行為」（Rent-seeking），無助於提升行業整體服務質素。

二、政策建議：由「數量管控」轉向「質量管控」

現代公共服務管理理論提倡「以質為本」的監管思維。政府的職能應是設定

安全與品質底線，而非直接干預市場供給量。

1. 取消配額上限，設立「高標準准入壁壘」建議以「資質審核」取代「名額限制」。

只要車輛與司機符合政府規定的嚴格標準（如車齡限制、司機經培訓且守法記錄優良等），即應獲發營運許可。透過較高的合規成本（如要求購買足額的商業載客保險等）作為自然的市場過濾機制，讓市場供需自行調節網約車數量，從而實現良幣驅逐劣幣。

2. 強化服務過程的動態合規管理及數據分析政府應將重心轉移至發牌後的監管。依託平台數據與乘客評價，建立嚴格的司機扣分與停牌退出機制；同時落實「平台連帶責任」，若平台未能有效監督旗下車輛，政府可對其施以罰款或限制營運。亦須要求網約車平台共享脫敏交通數據。當特定區域或時段交通負荷過大時，透過平台算法引導車輛分流。

懇請委員會考慮上述建議。